P U T U S A N
Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1.	Nama lengkap	:	Kurniawan Als Iwan Bin Ejo B. Usup;
2.	Tempat lahir	:	Palangka Raya;
3.	Umur/tanggal lahir	:	31 tahun / 10 Juli 1993;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Desa Tumbang Bunut RT.002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7.	Agama	:	Kristen;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/II/2024/Res Narkoba tertanggal 29 Februari 2024, dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/12.a/III/2024/Res Narkoba tertanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kkn tertanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN Als IWAN Bin EJO B. USUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma enam enam) gram*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Headset warna siver;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam beserta sarung merk MINI DIGITAL POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk Quick Silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna biru dengan No Simcard 081256896086 Nomor IMEI I 869745053383279 IMEI II 869745053383261;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-14/KKN/Enz.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa **KURNIAWAN Als IWAN Bin EJO B. USUP**, pada hari Rabu, tanggal 28 bulan Februari tahun 2024 sekira jam 22.00 Wib sampai dengan hari Kamis, tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah saksi HENDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Sangkurun, RT.003 RW.002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib, saksi M.ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama Sdr. ANTO (masuk dalam DPO) mendatangi Sdr. YONI (masuk dalam DPO) di tempat tinggal Sdr. YONI didaerah Kurun Sebrang, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi M.ALI pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan upah kepada Sdr. ANTO sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). saksi M.ALI kemudian mempaketkan narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan masing-masing kurang lebih seberat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi M.ALI menghubungi saksi HENDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan narkotika sudah ada, kemudian saksi M.ALI pergi mengantarkan narkotika kerumah saksi HENDRI yang beralamat di Jalan Sangkurun, RT.003 RW.002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya dirumah saksi HENDRI, saksi M.ALI bersama saksi HENDRI menimbang narkotika sebanyak 2 (dua) gram sesuai pesanan dari saksi HENDRI dan saksi M.ALI kemudian menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi HENDRI dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi HENDRI baru membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkotika terjual habis. saksi M.ALI kemudian pergi;
- Bahwa saksi HENDRI kemudian mempaketkan kembali narkotika yang didapatkan dari saksi M.ALI menjadi 2 (dua) bagian dengan masing-masing seberat 1 (satu) gram. Pada salah satu paket kemudian saksi HENDRI paketkan kembali menjadi 7 (tujuh) paket narkotika sehingga total paket yang disisihkan sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian 1 (satu) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat 1 (satu) gram dan 7 (tujuh) paket kecil dengan total berat 1 (satu) gram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa mendatangi saksi HENDRI di rumah saksi HENDRI dan menanyakan kepada saksi HENDRI ada atau tidak narkotika jenis shabu, kemudian saksi HENDRI menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan akan dibayarkan setelah laku terjual. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi HENDRI Terdakwa kemudian mempaketkan narkotika tersebut menjadi 8 (delapan) paket narkotika dan telah melakukan penjualan narkotika kepada Sdr. RONI (masuk dalam DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa bersama saksi HENDRI mendatangi rumah saksi M.ALI yang berada di rumahnya di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bermain game playstasion. Tidak lama kemudian datang saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas masuk dan mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi HENDRI dan saksi M.ALI atas adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi HENDRI dan saksi M.ALI dengan disaksikan saksi CINGKONG dan saksi PRIANTO;
- Bahwa pada penggeledahan saksi M.ALI didapatkan barang bukti pada Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 1 (satu) buah bundelan plastic klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Selanjutnya pada penggeledahan saksi HENDRI ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertulisan FF1976, 1 (satu) buahtas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selempang warna biru, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya pada penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna silver, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 14 (empat belas) buah plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merk Mini Digital Pocket Scale, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi HENDRI dan saksi M.ALI mengaku atas narkotika yang ditemukan merupakan narkotika jenis shabu dengan kepemilikan masing-masing dan atas barang bukti lainnya memiliki keterkaitan dengan penjualan narkotika yang dilakukan, serta uang tunai yang ditemukan pada masing-masing Terdakwa, saksi HENDRI dan saksi M.ALI merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa, saksi HENDRI dan M.ALI, ketiganya mengaku atas narkotika yang dikuasai tersebut awalnya saksi M.ALI membeli narkotika dari Sdr. YONI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian saksi M.ALI menjual sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi HENDRI dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi HENDRI kemudian menjual narkotika yang didapatkan dari saksi M.ALI tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara hutang;
- Bahwa atas narkotika yang didapatkan dalam penggeledahan Terdakwa, Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0129 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0129.K berupa 1 (satu) bungkus (Netto: 0,2084) serbuk kristal warna bening adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam penggeledahan Terdakwa, Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 22/11144.00/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma enam enam) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 7 (tujuh) paket plastic klip paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma enam enam) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa KURNIAWAN Als IWAN Bin EJO B. USUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **KURNIAWAN Als IWAN Bin EJO B. USUP**, pada hari Kamis, tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah saksi HENDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib, saksi M.ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama Sdr. ANTO (masuk dalam DPO) mendatangi Sdr. YONI (masuk dalam DPO) di tempat tinggal Sdr. YONI didaerah Kurun Sebrang, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi M.ALI pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan upah kepada Sdr. ANTO sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). saksi M.ALI kemudian mempaketkan narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan masing-masing kurang lebih seberat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi M.ALI menghubungi saksi HENDRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan narkotika sudah ada, kemudian saksi M.ALI pergi mengantarkan narkotika kerumah saksi HENDRI yang beralamat di Jalan Sangkurun, RT.003 RW.002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya dirumah saksi HENDRI, saksi M.ALI bersama saksi HENDRI menimbang narkotika sebanyak 2 (dua) gram sesuai pesanan dari saksi HENDRI dan saksi M.ALI kemudian menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi HENDRI dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi HENDRI baru membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkotika terjual habis. saksi M.ALI kemudian pergi;
- Bahwa saksi HENDRI kemudian mempaketkan kembali narkotika yang didapatkan dari saksi M.ALI menjadi 2 (dua) bagian dengan masing-masing seberat 1 (satu) gram. Pada salah satu paket kemudian saksi HENDRI paketkan kembali menjadi 7 (tujuh) paket narkotika sehingga total paket yang disisihkan sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian 1 (satu) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat 1 (satu) gram dan 7 (tujuh) paket kecil dengan total berat 1 (satu) gram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa mendatangi saksi HENDRI di rumah saksi HENDRI dan menanyakan kepada saksi HENDRI ada atau tidak narkotika jenis shabu, kemudian saksi HENDRI menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan akan dibayarkan setelah laku terjual. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi HENDRI Terdakwa kemudian mempaketkan narkotika tersebut menjadi 8 (delapan) paket narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa bersama saksi HENDRI mendatangi rumah saksi M,ALI yang berada di rumahnya di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bermain game playstasion. Tidak lama kemudian datang saksi BRIPKA BAYU dan saksi BRIPDA GUSTIANOR bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas masuk dan mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi HENDRI dan saksi M.ALI atas adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi HENDRI dan saksi M.ALI dengan disaksikan saksi CINGKONG dan saksi PRIANTO;
- Bahwa pada penggeledahan saksi M.ALI didapatkan barang bukti pada Terdakwa berupa 12 (dua belas) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 1 (satu) buah bundelan plastic klip, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Selanjutnya pada penggeledahan saksi HENDRI ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertulisan FF1976, 1 (satu) buahtas selempang warna biru, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selanjutnya pada penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna silver, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 14 (empat belas) buah plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merk Mini Digital Pocket Scale, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi HENDRI dan saksi M.ALI mengaku atas narkotika yang ditemukan merupakan narkotika jenis shabu dengan kepemilikan masing-masing dan atas barang bukti lainnya memiliki keterkaitan dengan penjualan narkotika yang dilakukan, serta uang tunai yang ditemukan pada masing-masing Terdakwa, saksi HENDRI dan saksi M.ALI merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa, saksi HENDRI dan M.ALI, ketiganya mengaku atas narkotika yang dikuasai tersebut awalnya saksi M.ALI membeli narkotika dari Sdr. YONI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian saksi M.ALI menjual sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi HENDRI dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi HENDRI kemudian menjual narkotika yang didapatkan dari saksi M.ALI tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara hutang;
- Bahwa atas narkotika yang didapatkan dalam penggeledahan Terdakwa, Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0129 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0129.K berupa 1 (satu) bungkus (Netto: 0,2084) serbuk kristal warna bening adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam penggeledahan Terdakwa, Berdasarkan hasil penimbangan barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti dengan lampiran Nomor 22/11144.00/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma enam enam) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) paket plastic klip paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma enam enam) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa KURNIAWAN Als IWAN Bin EJO B. USUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA BAYU TRISAKTI Bin TIRTANADI**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
   - Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Muhamad Ali Werdio dan Sdr. Hendri Suseno sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. Muhamad Ali Werdio di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Muhamad Ali Werdio di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, kami melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Sdr. Muhamad Ali Werdio di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu mengamankan Terdakwa, Sdr. Muhamad Ali Werdio dan Sdr. Hendri Suseno. Kemudian kami memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Cingkong Nias dan salah satu warga yaitu Sdr. Prianto untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak headset warna silver yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261 dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terhadap 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sebelumnya Terdakwa membeli dari Sdr. Hendri Suseno sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar dan masih berhutang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri. Dimana Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Roni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara pada berkas Penyidik merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamin;
- Bahwa hasil pengujian sampel barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut positif mengandung methamphetamin;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. **BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
   - Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Muhamad Ali Werdio dan Sdr. Hendri Suseno sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. Muhamad Ali Werdio di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Muhamad Ali Werdio di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, kami melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Sdr. Muhamad Ali Werdio di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu mengamankan Terdakwa, Sdr. Muhamad Ali Werdio dan Sdr. Hendri Suseno. Kemudian kami memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Cingkong Nias dan salah satu warga yaitu Sdr. Prianto untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak headset warna silver yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261 dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terhadap 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sebelumnya Terdakwa membeli dari Sdr. Hendri Suseno sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar dan masih berhutang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri. Dimana Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut kepada Sdr. Roni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara pada berkas Penyidik merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamin;
- Bahwa hasil pengujian sampel barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut positif mengandung methamphetamin;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. CINGKONG NIAS Als BAPAK NOPA Bin NIAS, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebelumnya menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Muhamad Ali Werdio dan Sdr. Hendri Suseno sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. Muhamad Ali Werdio di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat itu Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Muhamad Ali Werdio di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saat Saksi sudah di tempat kejadian, disana sudah diamankan Terdakwa, Sdr. Muhamad Ali Werdio dan Sdr. Hendri Suseno. Kemudian selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dan warga setempat yaitu Sdr. Priatno;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak headset warna silver yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261 dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis sabu-sabu, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat itu Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Muhamad Ali Werdio di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saat Saksi sudah di tempat kejadian, disana sudah diamankan Terdakwa, Sdr. Muhamad Ali Werdio dan Sdr. Hendri Suseno. Kemudian selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dan warga setempat yaitu Sdr. Priatno;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak headset warna silver yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261 dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa benar foto tempat kejadian perkara pada berkas Penyidik merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. **MUHAMAD ALI WERDIO Als DOYOK Bin TAMBUN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi, Sdr. Hendri Suseno dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saat Sdr. Hendri Suseno bersama Terdakwa berada di rumah Saksi di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak lama kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak headset warna silver yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261 dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak headset warna silver yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261 dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terhadap 7 (tujuh) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Hendri Suseno sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar dan masih berhutang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sewaktu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di tempat kejadian, disaksikan oleh Sdr. Cingkong Nias selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

5. **HENDRI SUSENO Als BAPAK VIONA Bin DWI HARYONO**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
   - Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi, Sdr. Muhamad Ali Werdio dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. Muhamad Ali Werdio di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saat Saksi bersama Terdakwa berada di rumah Sdr. Muhamad Ali Werdio di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak lama kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
   - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak headset warna silver yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261 dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 7 (tujuh) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak headset warna silver yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261 dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar dan masih berhutang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa pada saat kejadian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi berada di rumah Saksi di Jalan Sangkurun, RT003, RW002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menanyakan kepada Saksi ada atau tidak Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan akan dibayarkan setelah laku terjual;
- Bahwa sewaktu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di tempat kejadian, disaksikan oleh Sdr. Cingkong Nias selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0129 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0129.K adalah positif metamfetamin termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan lampiran Nomor 22/11144.00/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, Sdr. Muhamad Ali Werdio dan Sdr. Hendri Suseno telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah rumah Sdr. Muhamad Ali Werdio di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa bersama Sdr. Muhamad Ali Werdio dan Sdr. Hendri Suseno berada di rumah Sdr. Muhamad Ali Werdio di Jalan Temanggung Panji, Nomor 85, RT001, RW001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak lama kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutanya melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak headset warna silver yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261 dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah kotak headset warna silver yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER, 14 (empat belas)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261 dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Sdr. Hendri Suseno dan Terdakwa berada di rumah Sdr. Hendri Suseno di Jalan Sangkurun, RT003, RW002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Hendri Suseno ada atau tidak Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Hendri Suseno menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan akan dibayarkan setelah laku terjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan untuk diri sendiri. Dimana dari Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Hendri Suseno kemudian Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket kemudian Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Roni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak headset warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru dengan No. Sim Card: 081256896086, Nomor IMEI I: 869745053383279, Nomor IMEI II: 869745053383261, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek QUICK SILVER tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2029 warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merek MINI DIGITAL SCALE tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu. Saat itu Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu karena kebetulan ada yang mencari Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Hendri Suseno memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena kami tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sudah selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja di sebuah bengkel motor;
- Bahwa sewaktu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di tempat kejadian, disaksikan oleh Sdr. Cingkong Nias selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri. Saat itu Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu karena kebetulan ada yang mencari Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa saja;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, di Persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 7 (tujuh) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma enam enam) gram*;
2. 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu;
3. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
4. 1 (satu) buah kotak Headset warna siver;
5. 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam beserta sarung merk MINI DIGITAL POCKET SCALE;
6. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk Quick Silver;
8. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna biru dengan No Simcard 081256896086 Nomor IMEI I 869745053383279 IMEI II 869745053383261;

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib sampai dengan hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa melakukan pembelian narkotika golongan I jenis shabu dari saksi Hendri di Rumah saksi Hendri yang beralamat di Jalan Sangkurun, RT.003 RW.002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan di rumah Terdakwa di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib, saksi M. Ali bersama Sdr. Anto mendatangi Sdr. Yoni di daerah Kurun Sebrang, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi M. Ali pulang ke rumahnya yang berada di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan upah kepada Sdr. Anto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi M. Ali kemudian mempaketkan narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan masing-masing kurang lebih seberat 2,5 (dua koma lima) gram. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi M. Ali menghubungi saksi Hendri dan menyampaikan narkotika sudah ada. Saksi M. Ali kemudian pergi mengantarkan narkotika ke rumah saksi Hendri yang beralamat di Jalan Sangkurun, RT.003 RW.002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya dirumah saksi Hendri, saksi M. Ali bersama saksi Hendri menimbang narkotika sebanyak 2 (dua) gram sesuai pesanan dari saksi Hendri dan saksi M. Ali kemudian menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi Hendri dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi Hendri baru membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkotika terjual habis, saksi M. Ali kemudian pulang;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa mendatangi saksi Hendri di rumah saksi Hendri dan menanyakan kepada saksi Hendri ada atau tidak narkotika jenis shabu, kemudian saksi Hendri menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan akan dibayarkan setelah laku terjual. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi Hendri Terdakwa kemudian mempaketkan narkotika tersebut menjadi 8 (delapan) paket narkotika dan telah melakukan penjualan narkotika kepada Sdr. Roni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib saksi Hendri bersama Terdakwa mendatangi rumah saksi M. Ali yang berada di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bermain game playstasion. Tidak lama kemudian datang saksi Bripka Bayu dan saksi Bripda Gustianor bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas masuk dan mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi M. Ali atas adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Hendri dan saksi M. Ali dengan disaksikan saksi Cingkong dan saksi Prianto;

5. Bahwa pada penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna silver, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 14 (empat belas) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merk Mini Digital Pocket Scale, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hendri dan saksi M. Ali mengaku atas narkotika yang ditemukan merupakan narkotika jenis shabu dengan kepemilikan masing-masing dan atas barang bukti lainnya memiliki keterkaitan dengan penjualan narkotika yang dilakukan, serta uang tunai yang ditemukan pada masing-masing Terdakwa, saksi Hendri dan saksi M. Ali merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu;

7. Bahwa Terdakwa, saksi Hendri dan saksi M. Ali, ketiganya mengaku atas narkotika yang dikuasai tersebut awalnya saksi M. Ali membeli narkotika dari Sdr. Yoni sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian saksi M. Ali menjual sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi Hendri dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya saksi Hendri kemudian menjual narkotika yang didapatkan dari saksi M. Ali tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara hutang;

8. Bahwa atas narkotika yang didapatkan dalam penggeledahan Terdakwa, Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0129 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0129.K berupa 1 (satu) bungkus (Netto: 0,2084) serbuk kristal warna bening adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam penggeledahan Terdakwa, berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 22/11144.00/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma enam enam) gram;

10. Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas, mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijadikan sebagai terdakwa sehinga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (*vonis*) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Kurniawan Als Iwan Bin Ejo B. Usup telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-14/KKN/Enz.2/07/2024 yang dibacakan di muka persidangan, serta dalam persidangan Terdakwa Kurniawan Als Iwan Bin Ejo B. Usup telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di muka persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Kurniawan Als Iwan Bin Ejo B. Usup adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat Kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menerima**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "**Narkotika Golongan I**" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menunjukkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib sampai dengan hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa melakukan pembelian narkotika golongan I jenis shabu dari saksi Hendri di Rumah saksi Hendri yang beralamat di Jalan Sangkurun, RT.003 RW.002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan di rumah Terdakwa di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib, saksi M. Ali bersama Sdr. Anto mendatangi Sdr. Yoni di daerah Kurun Sebrang, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi M. Ali pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan upah kepada Sdr. Anto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi M. Ali kemudian mempaketkan narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan masing-masing kurang lebih seberat 2,5 (dua koma lima) gram. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi M. Ali menghubungi saksi Hendri dan menyampaikan narkotika sudah ada. Saksi M. Ali kemudian pergi mengantarkan narkotika ke rumah saksi Hendri yang beralamat di Jalan Sangkurun, RT.003 RW.002, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya dirumah saksi Hendri, saksi M. Ali bersama saksi Hendri menimbang narkotika sebanyak 2 (dua) gram sesuai pesanan dari saksi Hendri dan saksi M. Ali kemudian menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada saksi Hendri dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi Hendri baru membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkotika terjual habis, saksi M. Ali kemudian pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa mendatangi saksi Hendri di rumah saksi Hendri dan menanyakan kepada saksi Hendri ada atau tidak narkotika jenis shabu, kemudian saksi Hendri menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan akan dibayarkan setelah laku terjual. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi Hendri Terdakwa kemudian mempaketkan narkotika tersebut menjadi 8 (delapan) paket narkotika dan telah melakukan penjualan narkotika kepada Sdr. Roni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib saksi Hendri bersama Terdakwa mendatangi rumah saksi M. Ali yang berada di Jalan Temanggung Panji Nomor 85 RT.001 RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalimantan Tengah dan bermain game playstasion. Tidak lama kemudian datang saksi Bripka Bayu dan saksi Bripda Gustianor bersama anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas masuk dan mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Hendri dan saksi M. Ali atas adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Hendri dan saksi M. Ali dengan disaksikan saksi Cingkong dan saksi Prianto;

Menimbang, bahwa pada penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna silver, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 14 (empat belas) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam beserta sarung merk Mini Digital Pocket Scale, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut turut dilakukan pemeriksaan terhadap handphone yang ditemukan, dan didalamnya terdapat riwayat yang memiliki kaitan dengan jual-beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0129 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0129.K berupa 1 (satu) bungkus (Netto: 0,2084) serbuk kristal warna bening adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 22/11144.00/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika yang ada padanya, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Membeli dan Menjual** narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi Hendri dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi Hendri Terdakwa kemudian mempaketkan narkotika tersebut menjadi 8 (delapan) paket narkotika dan telah melakukan penjualan narkotika kepada Sdr. Roni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **Membeli dan Menjual** narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang jual belinya dilakukan oleh Terdakwa tidak jelas peruntukkannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma enam enam) gram*;
- 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Headset warna siver;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam beserta sarung merk MINI DIGITAL POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk Quick Silver;
- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081256896086;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna biru dengan Nomor IMEI I 869745053383279 IMEI II 869745053383261;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Kurniawan Als Iwan Bin Ejo B. Usup** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma enam enam) gram*;
- 14 (empat belas) plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Headset warna siver;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam beserta sarung merk MINI DIGITAL POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk Quick Silver;
- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081256896086;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2029 warna biru dengan No Nomor IMEI I 869745053383279 IMEI II 869745053383261;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fransiskus Sinurat, S.H.	R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)